

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 대부계약 만료된 국유재산의 관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 대부 등의 국유재산 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제11조의2에 따르면 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 지체 없이 대부절차에 착수하거나 대부의 장애요인이 있는 재산에 대하여는 명도, 보수 등 대부에 필요한 조치를 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 만료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있으며

또한, 세칙 별지 제14호 서식 제15조에 따르면 피대부자가 대부기간이

만료된 이후에도 계속해서 국유재산을 사용하거나 점유하는 경우에는 대부자가 「국유재산법」 제72조에 따른 변상금을 징수한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 대부계약이 만료된 후에는 해당재산의 명도 여부를 확인하여 기존 피대부자가 계속 점유 중인 경우에는 변상금을 징수하는 등 실제 사용현황에 맞게 재산관리 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 10. 8. 감사일 현재 부산지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 중 2019. 12. 31.까지 대부계약기간이 만료된 총 228건¹⁰⁾ 중 연간 대부료가 500천 원 이상인 26건에 대해 대부기간 만료 후 재산관리 실태를 표본 점검한 결과

2006. 7. 3. ○○○○○로부터 인수한 ‘□□□□□ □□ □□□□^① □□□□-②’(◆, ③,④⑤⑥㎡) 외 ⑦ 소재 국유재산의 경우 2013. 3. 12. 피대부자 ○○○과 대부계약(⑧⑨⑩. ⑪. ⑫.~⑬⑭⑮. ⑪. ⑫.)을 체결하였으므로 대부계약이 만료되는 ⑧⑨⑩. ⑪. ⑫. 이전에 대부계약을 갱신하거나 그 이후에는 무단점유 여부를 확인하여 변상금을 징수하여야 하는데도 같은 해 1. 25. 대부계약 갱신안내를 통지한 후 31개월이 지난 감사일 현재 까지 아무런 조치를 하지 않고 있는 등

[표 4] 및 [별표 7] “대부계약 만료된 국유재산 미조치 내역”의 국유재산 총 18건(연간 대부료 총 38,113천 원)에 대해 대부계약이 만료되었는데도 이를 갱신하거나 무단 사용에 따른 변상금을 징수하지 않는 등

10) 대부중인 국유재산이 다수인 경우에도 피대부자와 계약기간이 동일하면 1건으로 산정함

길게는 31개월에서 짧게는 9개월 동안 실제 사용현황에 맞게 관리하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 대부계약 만료된 국유재산 미조치 현황(2020. 10. 8. 현재)

(단위 : 건)

구 분	대부계약 건수	미조치 건수	비 고
연간대부료 500천 원 이상	26	18	세부 내역 [별표 7] 참고

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으나 기존 피대부자가 대부계약 갱신 안내에 회신하지 않거나 안내문 송달이 지연되는 등의 사유가 있었고 일부 국유재산은 담당자 변동이 잦아서 적기 관리하지 못한 부분도 있다고 하였으며, 향후에는 국유재산 대부계약 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 대부계약이 만료되었으나 후속조치를 하지 않은 국유재산 18건에 대해 명도 여부를 확인하여 변상금을 징수하는 등 실제 현황에 맞게 관리하고, 향후 대부계약이 만료된 국유재산에 대한 변상금 미징수 등의 사례가 재발하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고 (시정)

2019. 12. 31.까지 대부계약기간이 만료된 총 228건 중 연간 대부료가 500천 원 미만인 202건¹¹⁾에 대해서는 사용현황을 확인하여 실제 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)

11) 전체 내역은 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부하였으며 일련번호 27~228번에 해당함

[별표 7]

대부계약 만료된 국유재산 미조치 내역(2020. 10. 8. 현재)

(단위 : 천 원, 개월)

순 번	소 재 지	만료된 대부계약 현황			
		피 대부자	연간 대부료	계 약 만기일자	미 조치 기간
합 계(총 18건)			38,113		
1	“기재생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

“기재생략”

※ 기존 연간대부료가 500천 원 이상인 건 중 미조치중인 현황임